



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0019988-95.2016.8.26.0050 C-776/16**
Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
Autor: **Justiça Pública**
Réu: **GUILHERME NOVAIS PEREIRA DE OLIVEIRA**

Vistos.

GUILHERME NOVAIS PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, encontra-se processado como incurso no artigo 33 “caput” da Lei nº 11.343/06, isto porque no dia 17 de março de 2016, por volta das 15h45min, na Rua Iraxim, nº 02, Pirituba, nesta cidade e comarca, o denunciado vendia e trazia consigo cinquenta e quatro eppendorfs contendo cocaína, com o peso total de 21,6 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, policiais civis realizavam diligências nas imediações do local dos fatos, quando um dos milicianos, simulando ser usuário de drogas, fez contato com um transeunte, sendo que este lhe apontou para GUILHERME como sendo o indivíduo que vendia drogas naquela localidade. Com isso, o policial civil solicitou cinco porções de cocaína a GUILHERME, entregando-lhe uma cédula de real previamente marcada no valor de cinquenta reais, momento em que GUILHERME dirigiu-se a uma travessa próxima, retirando deste local a porção solicitada pelo “comprador”.

Depois de receber a droga, o policial civil

0019988-95.2016.8.26.0050 - lauda 1


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Alderino deixou o local a fim de encontrar com seu contato, policial civil Ricardo, a quem narrou o ocorrido. Ato contínuo, ambos retornaram ao sítio dos fatos, onde detiveram o denunciado, sendo que, em seu poder, foram apreendidos cinquenta e quatro eppendorfs de cocaína e a cédula utilizada na simulação da compra.

Apresentada a defesa preliminar, recebida a denúncia (fls. 98), designada instrução criminal durante a qual foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia (fls. 114/115), com final interrogatório do réu (fls. 116).

Em memoriais, pleiteou o D. Promotor de Justiça a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 121/125); pugnando a D. Defensora, preliminarmente, o desentranhamento das provas ilícitas pela violação do direito ao silêncio; no mérito, pela absolvição, consoante o artigo 386, incisos II, III e V do Código de Processo Penal, com o reconhecimento de crime impossível; alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução máxima da pena pelo disposto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11343/06, a outorga de regime inicial diverso do fechado, a detração, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o apelo em liberdade (fls. 130/138).

O Ministério Público manifestou-se acerca da preliminar arguida pela D. Defensora (fls. 142/143).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

As preliminares da Defensoria Pública não merecem obter guarida jurisdicional.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

A afirmativa de que os policiais não mencionaram que o réu teria direito ao silêncio, ao ser indagado sobre os fatos no momento da abordagem trata-se de mera dedução, como expressamente a combativa Defensora asseverou.

O direito ao silêncio não se confunde com imposição ao silêncio, até porque o ora acusado teria também a opção de responder ao que lhe era indagado, o que foi feito efetivamente, conforme se deduzirá no enfrentamento do mérito.

De mais a mais, não se compreende a alegação dentro do exame lógico das provas, até porque se trata de réu confesso em Juízo, posicionamento esse que contou com a assistência e o amparo da própria Defensoria.

Quanto a alegação de atipicidade decorrente de crime impossível porque a ação do réu foi suggestionada pela compra simulada de um dos policiais, trata-se de matéria superada tanto na doutrina como na melhor jurisprudência, que reconhece o tráfico de drogas como crime permanente, e que já havia alcançado a consumação em condutas como trazer consigo e guardar para entrega a terceiros, o que de fato o acusado, em tese, realizou, razão pela qual foi por isso também denunciado.

Superadas as prefaciais, no mérito,

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade consta do auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, laudo de constatação de fls. 17/18 e de exame químico-toxicológico de fls. 49/51.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda

CEP: 01133-020 - São Paulo - SP

Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Calado no flagrante (fls. 08), foi o réu interrogado em Juízo às fls. 116, ocasião em que confessou a increpação contida na denúncia, dizendo que passou a vender os entorpecentes, desde três dias antes dos fatos, isto porque não tinha meios próprios de subsistência. Recebia R\$ 30,00 a cada bolsa vendida de drogas e alegou arrependimento.

A prova oral acusatória de fls. 114/115, demonstra que o acusado, positivamente reconhecido em audiência, vendeu a um dos agentes da lei cinco ependorfes de cocaína, contra o pagamento de R\$ 50,00, cédula previamente marcada.

Em seguida, o referido policial solicitou o apoio do colega e abordaram o acusado, com ele encontrando não só o numerário, como também outras quarenta e nove porções similares da mesma substância, estas, em local pelo mesmo indicado.

Indagado, confessou informalmente, circunstância essa que possibilitou a aludida apreensão da maior parte dos ependorfes de cocaína.

Comprovados autoria e materialidade, não há que cogitar da fragilidade das provas, o que se constata tão somente por dever de argumentação, na medida em que a tese tampouco foi levantada pela Defensoria Pública.

Primário (fls. 90/91). Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa, no patamar mínimo, que reduzo das duas terças partes, dada a primariedade e ausente a prova de que compusesse organização criminosa, totalizando o cumprimento da pena final, uma vez que inexistem outras circunstâncias a alterar o "quantum" e face as condições socioeconômicas do sentenciado, de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis diárias mínimas.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
 Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313 - Sala 1-328 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (11) 2127-9045 - E-mail: sp23cr@tjsp.jus.br

Pena mínima, confissão que não tem o condão de carregá-la a quem do referido patamar, à míngua de fundamento legal expresse, nos termos da Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar GUILHERME NOVAIS PEREIRA DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 23, ao cumprimento de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, por subsumir-se ao disposto no artigo 33 “caput” da lei 11.343/06.

Solto durante o sumário, poderá apelar em liberdade.

Iniciará o desconto da reprimenda corporal em regime fechado, único afeto aos narcotraficantes, até porque o entendimento exarado pela Corte Suprema foi proferido em julgamento do HC nº 118533, não possuindo, portanto, efeito vinculante, ressalvando que os demais regimes prisionais desatendem o princípio da reprovabilidade/suficiência, incluso no que toca a substituição por pena restritiva de direitos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome no rol dos culpados.

Oficie-se para a incineração do entorpecente apreendido.

P.R.I.C..

São Paulo, **13 de março de 2017.**

KLAUS MAROUELLI ARROYO
JUIZ DE DIREITO

0019988-95.2016.8.26.0050 - lauda 5